

ELEKTRONICKÝ PLATEBNÍ ROZKAZ

Okresní soud v Teplicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Evou Pejchovou ve věci

žalobce: **ERGO Versicherung Aktiengesellschaft**, IČO ATBRA.101528-000, sídlem
Modecenterstraße 17, 1110 Vídeň, Rakouská republika

proti

žalovanému: **Miroslav Brožek**, narozený 23. 6. 1987, trvale bytem Přítkovská 95/2,
41712 Proboštov

o zaplacení částky 3 318,60 Kč s příslušenstvím

takto:

- I. Soud **ukládá** žalovanému, aby do 15 dnů ode dne doručení elektronického platebního rozkazu

zaplatil žalobci

částku ve výši **3 318,60 Kč**

se zákonným úrokem z prodlení ve výši
15,00 % ročně z částky 483,30 Kč od 17. 11. 2022 do zaplacení

se zákonným úrokem z prodlení ve výši
15,00 % ročně z částky 483,30 Kč od 17. 12. 2022 do zaplacení

se zákonným úrokem z prodlení ve výši
15,00 % ročně z částky 483,30 Kč od 17. 1. 2023 do zaplacení

se zákonným úrokem z prodlení ve výši
15,00 % ročně z částky 483,30 Kč od 17. 2. 2023 do zaplacení

se zákonným úrokem z prodlení ve výši
15,00 % ročně z částky 483,30 Kč od 17. 3. 2023 do zaplacení

se zákonným úrokem z prodlení ve výši
15,00 % ročně z částky 483,30 Kč od 17. 4. 2023 do zaplacení

se zákonným úrokem z prodlení ve výši
15,00 % ročně z částky 418,80 Kč od 17. 5. 2023 do zaplacení

nebo

aby podal proti tomuto elektronickému platebnímu rozkazu do 15 dnů ode dne jeho doručení u Okresního soudu v Teplicích **odpor**.

- II. Žalovaný, který podal odpor, je povinen se ve lhůtě 30 dnů ode dne uplynutí lhůty k podání odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu písemně v listinné nebo v elektronické podobě vyjádřit ve věci samé k žalobě, která mu byla doručena spolu s elektronickým platebním rozkazem.

Ve vyjádření je žalovaný povinen uvést, zda nárok uplatněný v žalobě uznává, popřípadě zda nárok uznává jen zčásti nebo co do základu. Uzná-li nárok, rozhodne soud na tomto základě o věci samé (o její části nebo o jejím základu) rozsudkem pro uznání (§ 153a odst. 1 o. s. ř.).

Jestliže žalovaný nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, je povinen ve vyjádření vylíčit rozhodující skutečnosti o věci samé, na nichž staví svoji obranu proti žalobě, a označit důkazy k prokázání svých tvrzení. K vyjádření musí připojit listiny, na něž se ve svém vyjádření odvolává.

Pokud vyjádření není podáno v elektronické podobě (např. prostřednictvím datové schránky nebo aplikace ePodatelný), je třeba jej předložit soudu v počtu **2 vyhotovení**.

Nemůže-li žalovaný podat ve stanovené lhůtě vyjádření ve věci samé, je povinen před uplynutím stanovené lhůty sdělit soudu, jaký vážný důvod mu v tom brání. Na výzvu soudu je povinen tvrzený vážný důvod prokázat.

Podá-li žalovaný proti elektronickému platebnímu rozkazu včas odpor, a jestliže se bez vážného důvodu ve věci samé včas písemně **nevyjádří** a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává. Soud proto ve věci samé rozhodne **rozsudkem pro uznání** (§ 153a odst. 3 o. s. ř.).

Podá-li žalovaný proti elektronickému platebnímu rozkazu včas odpor a nebudou-li splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání, soud k projednání a rozhodnutí věci nařídí jednání.

- III. Soud **ukládá** žalovanému, aby do 15 dnů ode dne doručení elektronického platebního rozkazu **zaplatil** žalobci náhradu nákladů řízení ve výši **600 Kč**.

Poučení:

Včas podaným odporem se elektronický platební rozkaz zruší v plném rozsahu. Opožděně podaný odpor nebo odpor podaný tím, kdo k němu není oprávněn, soud usnesením odmítne.

Elektronický platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor nebo proti němuž byl podaný odpor soudem odmítnut, má účinky pravomocného rozsudku.

Proti výroku, kterým bylo žalovanému uloženo, aby se ve věci samé písemně vyjádřil, není odvolání přípustné.

Proti výroku, kterým bylo žalovanému uloženo, aby se ve věci samé písemně vyjádřil, je možné podat námitky do 15 dnů ode dne doručení elektronického platebního rozkazu k Okresnímu soudu v Teplicích, U Soudu 1450, 41501 Teplice.

Proti výroku o náhradě nákladů řízení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení elektronického platebního rozkazu k Okresnímu soudu v Teplicích, U Soudu 1450, 41501 Teplice. O odvolání bude rozhodovat Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací.

Nesplní-li povinný dobrovolně povinnosti uložené mu tímto elektronickým platebním rozkazem, může se oprávněný domáhat nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

Teplíce 8. července 2025

Eva Pejchová
vyšší soudní úřednice

